

주의 요구 / 통보

1. 제 목 : 담보부채권 매입대금 산정 부적정
2. 소관부점 : 채권인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

채권인수처는 「업무분장세칙」 제17조에 따라 일반채권 인수업무를 총괄하며, [표 6]과 같이 최근 3년(2018~2020년)간 총 3,511건(차주수 기준)의 부동산 담보부채권을 인수했다.

[표 6] 일반채권 인수 현황(최근 3년)

(단위 : 건, 억 원)

구 분	합 계		2018년		2019년		2020년	
	건수	매입액	건수	매입액	건수	매입액	건수	매입액
“기재 생략”								

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권인수업무규정」(이하 “규정” 이라 한다) 제9조 제1항에 따르면 부동산 담보부채권의 매입대금은 [그림 1]과 같은 산식에 따라 산정 하도록 되어 있다.

[그림 1] 부동산 담보부채권 매입대금 산식

$$\text{매입대금} = (\text{예상매각가}^* - \text{총선순위채권}) \div (1 + \text{현가할인율})^{n(\text{할인기간})}$$

* 예상매각가 = 감정평가액 × 용도별 · 지역별 평균낙찰가격률

또한, 같은 조 제2항에 따르면 위 산식 중 “감정평가액”은 기준일¹⁾ 현재 법원의 1차 매각기일이 지정된 경우에는 법원의 최초 매각가격을 적용하고, 그 외에는 2년 이내의 감정평가서에 따라 확인된 감정평가액을 적용하도록 되어 있으며, 같은 조 제3항에 따르면 위 산식에서 “용도별·지역별 평균낙찰가격률”은 기준일 현재 최근 3개월간 해당지역(시·군·구 기준)의 용도별 법원 평균낙찰가격률 적용을 원칙²⁾으로 한다.

한편, 같은 조 제8항에 따르면 위 매입대금 산정방식에도 불구하고 매각금융회사 등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관이 제시한 가격으로 매입대금을 산정할 수 있도록 되어 있고, 채권인수처는 현재 부실채권을 확정가 방식으로 인수하는 경우 이 조항에 근거하여 평가기관을 선정³⁾하여 채권평가 결과 후 적정 매입대금을 제시하도록 하고 있는 바, 이 경우 평가기관은 [표 7]과 같이 담보물건의 감정평가액에 규정 제9조 제3항에 따른 ‘용도별·지역별 평균낙찰가격률’을 적용한 가격(표 7의 iv)을 포함하여 총 4개 가격을 검토 후 그 중 적절하다고 판단하는 가격(채택)에 현금흐름할인법(DCF)을 적용한 금액을 매입가격으로 산정하여 제시하고 있다.

[표 7] 평가기관 검토 사항

i) 낙찰사례 검토	ii) 실거래가 검토	iii) 공인중개사 탐문	iv) 통계 낙찰가율 검토
감정평가액 × 최근 인근 유사물건 낙찰사례 평균 낙찰가율	인근 유사물건 거래사례 검토 (경매절차 외)	인근 부동산 중개업체 매수/매도 호가 등 조사	감정평가액 × 법원경매 평균낙찰가격률

1) 「부실채권인수업무규정」 제3조 제8호 “기준일”이라 함은 계약자료 및 전산자료 작성, 인수할 채권의 결정, 매입대금 산정 등의 기준이 되는 날을 말한다.

2) 「부실채권인수업무세칙」 제10조에 따르면 최근 3개월간 낙찰건수가 20건 미만일 때에는 20건이 될 때까지 기간 범위를 6개월→9개월→1년→2년으로 확대해서 평균낙찰가격률을 적용하도록 되어 있음

3) 최근 3년간 채권평가기관 운용 현황

기간	'18. 7. 1.~'19. 6. 30.	'19. 7. 1.~'20. 6. 30.	'20. 7. 1.~현재
평가기관	“기재 생략”		

따라서, 채권인수처는 부동산 담보부채권을 인수할 때 채권회수 단계에서의 손실 발생을 방지하고 수익을 도모하기 위해 평가기관이 제시한 매입가격의 기초가 되는 감정평가액과 낙찰가율, 거래사례 등이 적정한지를 검토하여 채권을 인수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018. 12. 28. 채권인수처에서 인수한 후 강원지역본부로 이관되어 [표 8]과 같이 법원경매가 종결되고 매입대금 대비 37%인 79,365천 원⁴⁾의 손실이 발생한 ○○○○○조합 2018-X 채권(차주명 ○○○)의 인수 당시 채권평가 내용을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 있었다.

[표 8] ○○○○○조합 2018-X 채권 업무처리 경과

기준일	업무처리 경과	비 고
2018. 12. 28.	○○○○○조합과 채권인수 계약	채권인수처
2019. 3. 15.	임의경매 개시결정	강원지역본부
2020. 2. 7.	채권평가관련 손해배상 관련 법률질의	채권인수처
2020. 2. 10.	3차 매각기일 낙찰(낙찰가 125,000천 원)	최초매각예정가격대비 43%
2020. 2. 20.	법률질의 결과보고 및 손해배상청구(용역비 1,700천 원)	채권인수처
2020. 3. 26.	배당기일(배당금 수령 131,705천 원)	강원지역본부

(1) 감정평가액 과다 산정

위 채권의 인수 당시 평가기관이었던 2개 회계법인(㉠㉠, ㉡㉡)은 ㉢㉢감정평가법인에 감정평가를 의뢰하여 해당 감정평가액을 채권평가의 기초자료로 활용하였는데, ㉢㉢감정평가법인이 감정평가액 산출 시 [표 9]와 같이 일부 담보물건(㉣㉣리 XXX-X, 1,225㎡)의 사정면적을 7,730㎡로 잘못 적용하여 감정평가액이 정당 금액인 244,150천 원보다 260,200천 원

4) 매입대금(211,070천 원) - 배당금(131,705천 원)

많은 504,350천 원으로 과대평가 되었는데, 평가기관은 물론 채권인수처에서도 인수 당시 이러한 오류 발생 사실을 인지하지 못하였고

감정평가액에 낙찰가율 수치를 곱하는 방식인 ‘i) 낙찰사례 검토’ 및 ‘iv) 통계 낙찰가율 검토’로 산출된 예상 매각가도 과대평가로 이어질 수밖에 없었다.

[표 9] ○○○○○조합 2018-X 채권 감정평가액 오류 내역

(단위 : m², 천 원)

순번	소재지	지번	지목	단가	공부 면적	정 당		오 류	
						사정면적	평가금액	사정면적	평가금액

“기재 생략”

(2) 실거래가 산출 기준 부적정

채권인수처는 2개 평가기관에서 ‘실거래가’ 검토가격을 토대로 각각 제시한 채권매입액을 산술평균하여 매입금액으로 최종 확정하였는데, [표 10]과 같이 각 평가기관의 실거래가 검토 내용을 살펴본 결과 모두 동일한 거래사례를 참고하는데도 ‘선정 평당단가’에서 42.4%의 차이(116,901원, 166,524원)가 있었고

급매저감률은 각각 10%, 35%로 달리 적용함에 따라 결과적으로 ‘최종 추정매매가’는 유사한 금액으로 제시되었는데 본 채권 담보물인 2개 토지의 지목과 면적은 ‘전 1,225m²’, ‘임야 6,505m²’이며 전과 임야의 면적 비율이 16:84로 임야의 비율이 상당히 높은데도 평가기관에서 참고한 실거래가 대상 토지에는 임야⁵⁾는 없고 ‘대’, ‘전’, ‘답’, ‘도로’만 있어 적절한 검토가 이루어지지 않았다.

5) 담보물 임야(XXX-X)의 공시지가는 1,540원/m²로 실거래가 비교 토지 대비 상당수준 낮음

[표 10] 채권평가보고서 상 실거래가 검토사항

거래일자	주소 (갑천면 하대리)	단 가		적용 실거래가 산출 항목	평가기관	
		㎡ 당	평 당		삼정	도원

“기재 생략”

* 낙찰가율 수치는 감정평가액[504,350천 원(오류금액)] 대비 최종 추정매매가의 비율

한편, 평가기관의 4가지 검토사항은 모두 감정평가기관에서 산출한 감정평가액에 강제회수 요인, 실제 거래가격 등 실질적·구체적 저감 요인을 적용하여 제시하는 가격(100% 미만 값)임을 감안할 때, 감정평가액이 오류 없이 산정되었을 경우 평가기관이 제시한 실거래가 기준 가격의 낙찰가율(감정평가액 대비 비율)은 100.76%⁶⁾로 비정상적인⁷⁾ 수치가 되므로 매입가격 산출기준으로 채택되지 않았을 가능성이 컸던 점을 고려하면, 과대평가된 감정평가액으로 인해 [표 11]과 같이 잘못된 낙찰가율 수치가 산출되고, 이로 인해 매입가격 산출기준으로 부적절한 실거래가가 채택 되는데 영향⁸⁾을 미친 것으로 확인되었다.

실거래가 참고 토지(평가기관)			담보물건 토지		
지번(하대리)	지목	2018년 공시지가(㎡ 당)	지번(하대리)	지목	2018년 공시지가(㎡ 당)

“기재 생략”

6) ●●회계평가법인 기준 최종 추정매매가(246,018천 원) ÷ 정당 감정평가액(244,150천 원)

7) 2018년 인수한 담보부채권 중 담보물건이 ‘전,임야’ 인 채권평가보고서상 채택된 낙찰가율 분포

i) 낙찰사례 검토	ii) 실거래가 검토	iii) 공인중개사 탐문	iv) 통계 낙찰가율 검토
------------	-------------	---------------	----------------

“기재 생략”

8) 2018년 인수한 담보부채권 중 담보물건이 ‘전,임야’ 인 채권평가보고서상 4가지 낙찰가율 중 제일 낮은 낙찰가율이 채택된 비율은 57%이며 나머지는 두 번째로 낮은 낙찰가율이 채택된 경우이며 제일 낮은 낙찰가율과 차이는 5%이내임

[표 11] 채권평가보고서 평가 근거

구분	i) 낙찰사례	ii) 실거래가	iii) 공인중개사 탐문	iv) 통계 낙찰가율
----	---------	----------	---------------	-------------

“기재 생략”

한편, 채권인수처는 강원지역본부에서 경매진행 중 법원감정가액(290,530천 원⁹⁾)이 채권인수 시 감정평가액(504,350천 원)보다 낮아 회수 차질이 우려된다는 의견이 있자 채권 평가자료를 재검토 하던 중 위 (1)과 같은 감정평가액 산정 오류를 발견하였으며, 2020. 2. 10. 법무법인에 평가기관 대상 손해배상 청구 가능 여부·범위 등을 질의한 후, 회신 내용¹⁰⁾을 바탕으로 2020. 2. 20. 평가기관에 채권평가 용역보수 상당액(1,700천 원)의 손해배상을 청구하였는데

오류 평가된 감정평가액이 평가기관 검토가격 4개 중 2개(낙찰 사례 가격, 통계낙찰가 가격)에 직접적인 영향을 미쳤고, 나머지 2개 가격 중 ‘실거래 가격’도 비교 거래사례 토지가 적정하지 않은 점 등을 고려할 때, 채권평가 오류 및 이에 대한 미흡한 검토가 매입액 손실 발생 여부·규모에 영향을 주었으므로, 향후 평가기관이 검토하여 제시한 가격의 적정성을 보다 철저하게 검증할 필요가 있다.

또한, 채권인수처에서 매입대금 산정방법의 근거로 삼은 규정 제9조 제8항의 경우 ‘제1항부터 제7항까지의 규정에 불구하고...(중략)...평가

9) 강원지역본부는 법원경매 최초 감정평가액(231,985천 원)이 채권 인수 시 감정평가액보다 현저히 낮자 2019. 4. 26. 법원에 재감정 검토 요청하여 290,530천 원으로 조정된 바 있음

10) **[법률질의회신]** 채권매입액은 ‘실거래가격’을 기초로 책정되었으므로 감정평가액 오류가 매입액과 직접적 관련(중과실)은 없으나, 오류로 과대평가된 감정가액이 의사결정(매입 가격)의 중요판단으로 삼은 자료로 혼란을 주었다면 경과실로 인정되어 기 수령한 용역 보수액 상당의 손해배상 청구가 가능할 것임

기관이 제시한 가격으로 산정' 할 수 있다고만 되어 있어, 평가기관의 가격산정 근거 자료 등에 대한 채권인수처의 검증 절차 등을 「부실채권인수업무세칙」 등 관련 내규에 보다 세부적으로 정하여 운영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 채권인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 채권평가시 적용되는 낙찰가율에 대한 검증 등 적절한 매입가격을 산정할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고 현행 일반 부동산 담보채권 인수 방식에 맞추어 관련 내규를 개정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 담보부채권 매입대금 산정 관련 업무를 소홀히 한 팀장 ○○○○ 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시고

채권인수처장은 일반 부동산 담보부채권 인수 시 평가기관의 평가 결과에 대한 검증을 철저히 하고 현행 채권평가 방식에 맞게 관련 내규를 정비하시기 바랍니다.(통보)